



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5002674-54.2019.4.04.7208/SC

RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA

REQUERENTE: RONALDO TERTULIANO DA SILVA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata a hipótese de incidente de uniformização nacional, que chegou até esta Relatoria pela seguinte decisão, *verbis*:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de pedido de uniformização nacional destinado a reformar acórdão, no qual se discute a fixação do termo inicial do adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez.

Sustenta a parte requerente, em síntese, divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento da 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Norte e da TNU, sob o argumento de que não se observou, como início do acréscimo em comento, a data em que restou comprovada a necessidade de auxílio permanente de terceiros.

É o breve relatório.

No caso vertente, há indícios da divergência suscitada, porquanto o entendimento do acórdão recorrido diverge, em princípio, da posição adotada no aresto acostado como paradigma.

Nesse contexto, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a matéria em debate merece ser examinada pelo órgão julgador.

Ante o exposto, com fundamento no art. 15, VI, do RITNU, admito o pedido de uniformização. Distribua-se a um dos magistrados integrantes do colegiado.

Intimem-se."

Em breve síntese, trata-se de ação proposta por RONALDO TERTULIANO DA SILVA pleiteando o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez (NB 118.510.076-5 - DIB 13/09/2000 - DCB 06/06/2018 - mensalidade de recuperação até 06/12/2019), ao argumento de estar incapacitado definitivamente para o exercício de suas atividades laborais e habituais.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

A sentença acolheu parcialmente os pedidos da parte autora, extinguindo o feito com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a: "a) *restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez NB 32/118.510.076-5, desde 06/06/2018 (DCB), acrescido do adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/91, desde 04/06/2019 (data da perícia), com a DIP no primeiro dia do mês em curso, nos termos da fundamentação; b) pagar os valores atrasados (descontadas as parcelas de recuperação), acrescidos de correção monetária e juros, nos termos da fundamentação, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ.*"

Inconformada, a parte aautora interpôs recurso, o qual foi, por unanimidade, improvido pela 1ª Turma Recursal de Santa Catarina, *verbis*:

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença de parcial procedência.

A sentença analisou a questão nos seguintes termos:

No caso em exame, a parte autora foi submetida à perícia médica em Juízo, tendo sido constatada incapacidade laborativa total e permanente, além da necessidade de acompanhamento permanente de terceiro. Seguem trechos do laudo do evento 18:

Diagnóstico/CID:

- F20.5 - Esquizofrenia residual

(...)

Conclusão: com incapacidade permanente para toda e qualquer atividade

- Justificativa: Periciando apresenta doença grave, progressiva e irreversível que já lhe trouxe perdas cognitivas e afetivas importantes.

- DII - Data provável de início da incapacidade: 1997

- Data a partir da qual foi possível constatar que a incapacidade era permanente: neste exame pericial.

- Justificativa: Documentos médicos, anamnese e exame mental.

- Há necessidade de acompanhamento permanente de terceiros? SIM

- Data em que teve início a necessidade de acompanhamento permanente de terceiros: desde a interdição

- Observações: Não há informação sobre a data da interdição, porém desde este fato necessita de cuidados de terceiros de forma definitiva.

- A parte apresenta incapacidade para os atos da vida civil? SIM



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Com vista do laudo, o INSS apresenta proposta de acordo, consistente no restabelecimento do benefício de "APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, desde a DCB, e concessão do adicional de 25% desde a data da perícia judicial, em 04/06/2019" (evento 22).

A parte autora não aceita a proposta, "por não concordar com a fórmula de correção monetária e dos juros moratórios a serem utilizados no cálculo de liquidação". Requer que o adicional seja implantado desde 01/12/2014, data da interdição (evento 26).

A incapacidade permanente, de acordo com o perito, remonta à data de cessação do benefício de aposentadoria por invalidez NB 32/118.510.076-5, em 06/06/2018, pelo que deve ser restabelecido desde então.

Quanto à necessidade de acompanhamento permanente de terceiros, constatada pelo perito no decorrer da ação, a situação deve ser levada em consideração, nos termos do art. 493 do CPC:

Art. 493 Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MARCO INICIAL. TUTELA ESPECÍFICA.

1. Comprovado pelo conjunto probatório que a parte autora é portadora de enfermidade que a incapacita total e permanentemente para o trabalho, considerados o quadro clínico e as condições pessoais, é de ser reformada a sentença e dado parcial provimento ao recurso da parte autora para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez desde a data do laudo judicial. 2. O surgimento de nova doença no curso da ação não apresenta alteração de causa de pedir, que é a incapacidade para o trabalho, e não o tipo de doença. (...) (TRF4, AC 5059832-07.2017.4.04.9999, julgado em 13/06/2018, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA).

Logo, considerando os princípios da economia processual, celeridade e informalidade que norteiam os Juizados Especiais, deve ser concedido o adicional de 25% a contar da data da perícia, em 04/06/2019.

Com efeito, só a partir da perícia médica o INSS teve ciência da necessidade da autora e condições de conceder-lhe a benesse, de modo que sua mora fica caracterizada apenas a partir de então.

Da nomeação de curador especial

Considerando ser a parte autora portadora de patologia (esquizofrenia residual) que a incapacita para os atos da vida civil, há necessidade de nomeação de curador.

Diante do Termo de Curador, lavrado na Vara da Infância e da Juventude e Anexos da Comarca de Itajaí (evento 1, tcuratela4) nos autos do processo de Interdição n. 0011704-77.2014.8.24.0048, nomeio como curadora do autor Fabiane da Silva (outorgante da procuração), sob os compromissos legais.

Juros de mora e correção monetária



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Cada prestação será monetariamente corrigida pelo IGPD-I até dezembro/2003, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A partir de janeiro/2004, a atualização deverá ser feita pelo INPC, também cumulada com os juros de mora. A partir da publicação em 30/06/2009 da Lei nº 11.960, que deu nova ao artigo 1º-F da Lei n. 9.494, bem como em razão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal em 20/09/2017 no Recurso Extraordinário nº 870.947, a correção monetária deve ser realizada pelo IPCA-E, e juros moratórios idênticos aos juros aplicados à caderneta de poupança, com incidência uma única vez.

Implantação do benefício

Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata implantação do benefício, nos termos do art. 497 do NCPC:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

DISPOSITIVO

*Ante o exposto, **acolho parcialmente os pedidos da parte autora**, extinguindo o feito com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a:*

*a) restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez NB 32/118.510.076-5, desde 06/06/2018 (DCB), acrescido do adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/91, desde 04/06/2019 (data da perícia), com a **DIP no primeiro dia do mês em curso**, nos termos da fundamentação;*

O autor recebia o benefício de aposentadoria por invalidez n. 118.510.076-5 desde 13-9-2000, com previsão de cancelamento em 6-12-2019. Recebe mensalidade de recuperação desde 6-6-2018, quando a perícia administrativa concluiu pela recuperação da capacidade de trabalho (INDEFERIMENTO 9 - evento 1 e CNISI, p. 3 - evento 2).

O laudo pericial judicial, entretanto, é conclusivo no sentido de que o autor, com 53 anos de idade, escrivão, está total e permanentemente incapaz para o trabalho em decorrência de 'esquizofrenia residual', desde 1997 (evento 18).

Constou da justificativa do laudo:

Periciando apresenta doença grave, progressiva e irreversível que já lhe trouxe perdas cognitivas e afetivas importantes.

- DII - Data provável de início da incapacidade: 1997

- Data a partir da qual foi possível constatar que a incapacidade era permanente: neste exame pericial.

- Justificativa: Documentos médicos, anamnese e exame mental.

- Há necessidade de acompanhamento permanente de terceiros? SIM

- Data em que teve início a necessidade de acompanhamento permanente de terceiros: desde a interdição



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

- *Observações: Não há informação sobre a data da interdição, porém desde este fato necessita de cuidados de terceiros de forma definitiva.*

- *A parte apresenta incapacidade para os atos da vida civil? SIM*

A necessidade permanente de terceiros ficou constatada na perícia desde a interdição do autor, que ocorreu em 1-12-2014 (TCURATELA4 - evento 1), mas, na sentença foi deferido o adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez a partir da data da perícia, realizada em 4-6-2019 (evento 18). No recurso, o autor requereu o pagamento do referido adicional desde 1-12-2014.

Caso tivesse sido comprovada a necessidade de auxílio permanente de terceira pessoa desde a data de concessão da aposentadoria por invalidez, em 13-9-2000 (CNIS1, p. 3 - evento 2), o acréscimo de 25% sobre a aposentadoria (art. 45 da Lei n. 8.213/1991) seria devido desde então, mesmo sem requerimento administrativo ou que tivesse sido apresentado posteriormente (Precedentes da Turma: 5014266-61.2015.404.7200, 5001366-51.2017.4.04.7208 e 5007438-88.2016.4.04.7208), entretanto, tal necessidade somente foi comprovada a partir de 1-12-2014 e não houve requerimento administrativo.

Assim, conforme consta da sentença, "[] considerando os princípios da economia processual, celeridade e informalidade que norteiam os Juizados Especiais, deve ser concedido o adicional de 25% a contar da data da perícia, em 04/06/2019. Com efeito, só a partir da perícia médica o INSS teve ciência da necessidade da autora e condições de conceder-lhe a benesse, de modo que sua mora fica caracterizada apenas a partir de então."

Confirmo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Súmula 111 do STJ) ou, inexistindo esta, do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa se deferida a assistência judiciária. Ressalvo que o valor dos honorários não pode ser inferior ao salário mínimo, exceto se o conteúdo econômico da causa o for, caso em que deve corresponder ao valor da demanda. Registro que a condenação à verba honorária decorre do caráter inibitório subjacente ao artigo 55 da Lei n. 9.099/1995, quanto ao eventual abuso da via recursal, em face dos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais. Condena-se o vencido, nesse âmbito, pouco importando a natureza da sucumbência, em vista da finalidade pretendida pelo legislador.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

A parte autora, então, ingressou com Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal. Aduziu que a decisão proferida pela 1ª Turma Recursal de Santa Catarina está em dissonância com a jurisprudência da 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Norte e da Turma Nacional de Uniformização. Colhe-se da peça:



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Como visto, a decisão proferida pela **1ª Turma Recursal de Santa Catarina**, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora – ora recorrente – sob o argumento de que, uma vez que não houve requerimento administrativo, o acréscimo pleiteado somente seria devido a partir da data da realização da perícia médica judicial.

Ora, Excelências, a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização é clara no sentido de que o pedido de acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez prescinde de requerimento administrativo, por tais motivos, entende-se que o referido acréscimo é devido a partir da data em que restou constatada a necessidade de auxílio permanente de terceiros, **mormente pelo fato de se tratar de pessoa absolutamente incapaz (interditado judicialmente).**

(...)

7. Dessa forma, a TNU consolidou a tese de que a data inicial do adicional de 25% é o momento em que o segurado comprovadamente necessitar da assistência permanente de terceiros, **não importando se antes ou depois do requerimento administrativo.** (g/n)

(...)



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Excelências, os acórdãos apresentados como paradigmas, proferido pela **1ª Turma Recursal do Rio Grande do Norte** e pela **Turma Nacional de Uniformização**, apresentam similitude com o caso dos presentes autos, tanto em matéria de direito, quanto em matéria fática.

Em ambos os casos, trata-se de pedido de concessão de aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25%, pela necessidade de assistência permanente de terceiros.

Ab initio, ao se analisar o acórdão vergastado, verifica-se o equívoco na decisão proferida pela **1ª Turma Recursal de Santa Catarina**, posto que, mesmo tendo o *expert* comprovado a necessidade de auxílio permanente de terceiros desde a data da interdição civil do autor (01/12/2014), concedeu a benesse apenas a contar da data da realização da perícia médica judicial (04/06/2019).

Já os acórdãos paradigmas, entendem não haver necessidade de requerimento administrativo para a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, sendo o mesmo devido a contar da data em que restou comprovado o início da necessidade permanente.

É o breve relatório.

VOTO

Sem embargo, em ambos os paradigmas citados, entendeu-se que, para a fixação do termo inicial do adicional de 25% à aposentadoria por invalidez, prescindiria de prévio requerimento administrativo e que ele deveria observar a data em que se iniciou a necessidade excepcional, de acompanhamento por terceira pessoa, pouco importando, se antes ou depois de eventual requerimento administrativo.

Logo, os paradigmas são adequados para ilustrar a divergência jurisprudencial sobre a matéria de direito em tese, no caso concreto.

Assim sendo, demonstrada a ocorrência da referida divergência jurisprudencial, motivo pelo qual, atendidos, igualmente, os demais requisitos de admissibilidade, deve ser admitido o presente incidente.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

No mérito, a questão reveste-se de grande importância, tendo em vista a existência de grande divergência entre as cortes e o potencial de multiplicação da referida questão, o que enseja a necessidade de uniformização, sob o regime de representativos de controvérsia.

Com efeito, observe-se que o Superior Tribunal de Justiça já julgou o tema do adicional, em sede de representativo de controvérsia, mas, sem adentrar ao detalhe do termo inicial, *verbis*:

Tipo
Acórdão
Número
2017.00.09005-5 201700090055
Classe
RESP - RECURSO ESPECIAL - 1648305
Relator(a)
ASSUSETE MAGALHÃES
Origem
STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Órgão julgador
PRIMEIRA SEÇÃO
Data
22/08/2018
Data da publicação
26/09/2018
Fonte da publicação
DJE DATA:26/09/2018 RSTJ VOL.:00252 PG:00314 ..DTPB:
Ementa
..EMEN: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . "AUXÍLIO-ACOMPANHANTE". ADICIONAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PREVISTO NO ART. 45 DA LEI N. 8.213/91. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. EXTENSÃO A OUTRAS ESPÉCIES DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA. GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (NOVA IORQUE, 2007). INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL DE ACORDO COM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. FATO GERADOR. BENEFÍCIO DE CARÁTER ASSISTENCIAL, PERSONALÍSSIMO E INTRANSFERÍVEL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEQUINTE DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL DO INSS IMPROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Cinge-se a controvérsia à possibilidade de extensão do "auxílio-acompanhante", previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/91 aos segurados aposentados por invalidez, às demais espécies de aposentadoria do Regime Geral da Previdência Social - RGPS. III - O "auxílio-acompanhante" consiste no pagamento do adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do benefício ao segurado aposentado por invalidez, que necessite de assistência permanente de terceiro para a realização de suas atividades e cuidados habituais, no intuito de diminuir o risco social consubstanciado no indispensável amparo ao segurado, podendo, inclusive, sobrepujar o teto de pagamento dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. IV - Tal benefício possui caráter assistencial porquanto: a) o fato gerador é a necessidade de assistência permanente de outra pessoa a qual pode estar presente no momento do requerimento administrativo da aposentadoria por invalidez ou ser-lhe superveniente; b) sua concessão pode ter ou não relação com a moléstia que deu causa à concessão do benefício originário; e c) o pagamento do

5002674-54.2019.4.04.7208

900000127305.V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

adicional cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporado ao valor da pensão por morte, circunstância própria dos benefícios assistenciais que, pela ausência de contribuição, são personalíssimos e, portanto, intransferíveis aos dependentes. V - A pretensão em análise encontra respaldo nos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, bem como na garantia dos direitos sociais, contemplados, respectivamente, nos arts. 1º, III, 5º, caput, e 6º, da Constituição da República. VI - O Estado brasileiro é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de Nova Iorque, de 2007, admitida com status de emenda constitucional, nos termos do art. 5º, § 3º, da Constituição da República. Promulgada pelo Decreto n. 6.949/09, a Convenção, em seu art. 1º, ostenta o propósito de "(...) promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente", garantindo, ainda, em seus arts. 5º e 28, tratamento isonômico e proteção da pessoa com deficiência, inclusive na seara previdenciária. VII - A 1ª Seção desta Corte, em mais de uma oportunidade, prestigiou os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia com vista a iluminar e desvendar a adequada interpretação de dispositivos legais (REsp n. 1.355.052/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 05.11.2015 e do REsp n. 1.411.258/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.02.2018, ambos submetidos ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973). VIII - A aplicação do benefício às demais modalidades de aposentadoria independe da prévia indicação da fonte de custeio porquanto o "auxílio-acompanhante" não consta no rol do art. 18 da Lei n. 8.213/91, o qual elenca os benefícios e serviços devidos aos segurados do Regime Geral de Previdência Social e seus dependentes. IX - Diante de tal quadro, impõe-se a extensão do "auxílio-acompanhante" a todos os aposentados que, inválidos, comprovem a necessidade de ajuda permanente de outra pessoa, independentemente do fato gerador da aposentadoria. X - Tese jurídica firmada: "Comprovadas a invalidez e a necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido o acréscimo de **25%** (vinte e cinco por cento), previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/91, a todos os aposentados pelo RGPS, independentemente da modalidade de aposentadoria." XI - Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). XII - Recurso Especial do INSS improvido. ..EMEN:

Decisão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, "prossequindo no julgamento, por maioria, vencidos a Sra. Ministra Relatora e os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Francisco Falcão, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Regina Helena Costa, que lavrará o acórdão. Votaram com a Sra. Ministra Regina Helena Costa os Srs. Ministros Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes e Benedito Gonçalves.

Fora do sistema de representativos de controvérsia, porém, o problema do termo inicial foi analisado, *verbis*:

Tipo
Acórdão
Número
2006.02.37183-6
200602371836
Classe
RESP - RECURSO ESPECIAL - 897824
Relator(a)
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Origem
STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Órgão julgador
SEXTA TURMA
Data
20/09/2011
Data da publicação
14/11/2011
Fonte da publicação
5002674-54.2019.4.04.7208
900000127305.V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

DJE DATA:14/11/2011 RSTJ VOL.:00230 PG:01022 ..DTPB:

Ementa

..EMEN: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ADICIONAL DE 25%. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO RETROATIVA. DATA DO AGRAVAMENTO DA CONDIÇÃO DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Pretensão do autor para seja reconhecida a retroação dos efeitos da decisão que lhe conferiu o direito ao acréscimo de 25%, em virtude da necessidade de assistência permanente, à data do agravamento da incapacitação, decorrente, in casu, de um derrame cerebral. 2. A regra geral firmada para a concessão da aposentadoria por invalidez deve prevalecer, também, no que toca ao acréscimo previsto no art. 45 da Lei de Benefícios. À evidência, a percepção do benefício pressupõe a demonstração da necessidade de assistência permanente, aferível, tão somente, com a postulação administrativa e o consequente exame médico-pericial. Precedente da Quinta Turma. 3. Recurso especial improvido. ..EMEN:

Decisão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

Logo, o precedente oriundo da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o termo inicial do adicional seja fixado, levando-se em conta a data de entrada do requerimento administrativo e a realização de perícia médica, o que vai de encontro ao entendimento dos paradigmas trazidos.

O mesmo se dá no precedente abaixo, *verbis*:

Tipo
Acórdão
Número
2008.02.45748-0 200802457480
Classe
RESP - RECURSO ESPECIAL - 1104004
Relator(a)
JORGE MUSSI
Origem
STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Órgão julgador
QUINTA TURMA
Data
19/11/2009
Data da publicação
01/02/2010
Fonte da publicação
DJE DATA:01/02/2010 ..DTPB:
Ementa
..EMEN: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ADICIONAL DE 25%. INOVAÇÃO DA LEI N. 8.213/1991. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 45 da Lei de Benefícios, o segurado aposentado por invalidez que necessitar de assistência permanente de outra pessoa, fará jus a um acréscimo de 25%. 2. Se na época em que concedida a aposentadoria ao recorrente não havia previsão legal de acréscimo, somente a partir do surgimento da nova regra, mediante

5002674-54.2019.4.04.7208

900000127305.V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

requerimento da parte interessada e comprovada a necessidade, nasce para o segurado o direito ao complemento. 3. O advento da norma autorizativa, por si, não impõe à Previdência o dever de revisar as aposentadorias em manutenção, haja vista a exigência de que o beneficiado necessite de assistência de outrem. Com efeito, a aferição de tal circunstância depende, sem dúvida, da iniciativa do próprio interessado. 4. Recurso especial improvido. ..EMEN:

Decisão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento. Os Srs. Ministros Laurita Vaz e Arnaldo Esteves Lima votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer e Napoleão Nunes Maia Filho. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Jorge Mussi.

Por sua vez, a Turma Nacional de Uniformização, ao decidir sobre o termo inicial do adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez, afirma não ser necessário um requerimento administrativo específico, podendo haver retroação de seu termo inicial à data de concessão do benefício-base, *verbis*:

Tipo
DECISAO DO PRESIDENTE
Número
0001521-30.2016.4.01.3823 00015213020164013823
Classe
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Presidência)
Relator(a)
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Origem
TNU
Órgão julgador
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
Data
07/11/2017
Data da publicação
07/11/2017
Decisão
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o pedido de uniformização nacional suscitado pela parte ora requerente, pretendendo a reforma de acórdão da Turma Recursal de origem no qual se discute o termo inicial do pagamento do acréscimo de 25% estabelecido pela Lei 8.213/91. Sustenta a parte requerente que o acórdão atacado diverge do entendimento firmado no âmbito desta TNU, no sentido de que o adicional será devido desde a data do requerimento administrativo. É o relatório. Preliminarmente, conheço do agravo, tendo em vista o cumprimento dos requisitos de admissibilidade e passo a analisar o pedido de uniformização. O presente recurso não merece prosperar. A Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do PEDILEF 50090847420134047100, reiterou o entendimento firmado no sentido abaixo transcrito: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASSISTÊNCIA NÃO EVENTUAL DE TERCEIROS. ADICIONAL DE 25%. TERMO A QUO DO INÍCIO DA PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. PERÍCIA MÉDICA DO REQUERIMENTO ORIGINÁRIO QUE DEVERIA MENCIONAR NECESSIDADE NÃO EVENTUAL DE TERCEIROS QUANDO DE SUA REALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DA TNU. IN Nº45/2010. INCIDENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de pedido de uniformização interposto pela parte ré em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul que reformou parcialmente a sentença recorrida e entendeu que o adicional de 25% de auxílio não eventual de terceiro seria devido desde a concessão do benefício, independente de requerimento. 2. O recorrente aponta como paradigma decisão desta TNU e do STJ, que versam sobre a necessidade de requerimento do adicional de 25% e, portanto, a concessão da majoração não poderia alcançar a DIB do benefício. 3. In casu, O Juízo Federal de Primeira Instância

5002674-54.2019.4.04.7208

900000127305.V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

julgou parcialmente procedente o pedido para concessão do **adicional**. Contudo, o início da concessão do **adicional** não alcançaria a DIB do benefício de **aposentadoria por invalidez**. Da sentença, a parte autora interpôs recurso inominado, que restou provido e retroagiu a concessão do **adicional** desde a DIB do benefício de **aposentadoria por invalidez**. A posição desta Turma é no sentido de que é dispensável a apresentação de prévio requerimento administrativo para a concessão do acréscimo de **25%** sobre os proventos de **aposentadoria por invalidez** quando fica comprovado que a parte autora necessita da assistência permanente de outra pessoa, nos termos do disposto no art. 45 da Lei nº 8.213/91. Sendo assim, a sentença recorrida merece reforma, a fim de que seja concedido o benefício postulado a contar da DER, em 21/03/2006, nos termos da fundamentação acima exposta. 4. Conheço do recurso em virtude da adequada comprovação da divergência jurisprudencial em torno da tese jurídica debatida pelo acórdão recorrido e pelos julgados paradigmas. A questão controversa radica em torno de determinar qual o termo inicial da concessão do **adicional de 25%** para o aposentado por invalidez que necessite do auxílio não eventual de terceiros. 5. Passo ao mérito. Para a solução concreta da lide, é necessário salientar que a própria administração previdenciária, em sua Instrução Normativa Nº 45/2010, determina que a concessão do **adicional** independe do prévio requerimento, se constatada pelo médico. Art. 204. § 1º Constatado por ocasião da perícia médica que o segurado faz jus à **aposentadoria por invalidez** deverá, de imediato, verificar se este necessita da assistência permanente de outra pessoa, fixando-se, se for o caso, o início do pagamento na data do início da **aposentadoria por invalidez**. 4.3 Desta feita, causa estranheza que a autarquia busque agora a anulação de determinação da própria IN, elaborada por vários órgãos, dentre os quais INSS e sua Procuradoria. 4.4 Ademais, imperioso apontar que esta Turma Nacional reformou seu posicionamento anterior, passando a entender que o **adicional** será devido desde a concessão inicial do benefício, independente de requerimento, se constatada sua necessidade no processamento do respectivo requerimento administrativo. Cito, nesse sentido, o novo acórdão que serve como leading case para a tese jurídica em discussão: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FORMULADO PELO INSS. **ADICIONAL DE 25% AO VALOR DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ**. ACRÉSCIMO DEVIDO, INDEPENDENTEMENTE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, SE DE TERCEIROS NA ÉPOCA. ENTENDIMENTO ATUAL DA TNU. INCIDENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 6. O acórdão paradigma da TNU, publicado no DJU em 15/03/2006, adotou a tese defendida pelo INSS, ora recorrente, no sentido de que o acréscimo de **25%** (vinte e cinco por cento), se não postulado na época da concessão do benefício, é devido a partir do requerimento administrativo. No entanto, esta Corte Uniformizadora, recentemente, modificou tal posicionamento, passando a adotar o entendimento de que tal acréscimo é devido desde o ato de concessão da **aposentadoria por invalidez**, independentemente de requerimento administrativo, se comprovada desde então a necessidade de assistência permanente de terceiros. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado que modificou a jurisprudência desta TNU acerca do tema: EMENTA-VOTO: PREVIDENCIÁRIO. **APOSENTADORIA POR INVALIDEZ**. ACRÉSCIMO DE **25%** NO VALOR DO BENEFÍCIO. ART. 45 DA LEI 8.213/91. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO AUXÍLIO PERMANENTE DE TERCEIROS. PAGAMENTO RETROATIVO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. ACÓRDÃO ANULADO. INCIDENTE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recorrente pretende a modificação do acórdão que, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos, rejeitou a concessão do **adicional de 25%** previsto no art. 45 da Lei 8.213/91 desde a data do início do benefício de aposentadoria por invalidez de que é titular. Alega o segurado que tem direito ao recebimento das parcelas vencidas a partir da concessão do referido benefício previdenciário (DIB: 5-4-2005), tendo em vista que, nessa ocasião, conforme atestado pela perícia judicial, já dependia do auxílio permanente de terceiros para o exercício de suas atividades cotidianas, motivo pelo qual entende ser desnecessário requerimento administrativo nesse sentido. 2. O recorrente aponta como acórdão paradigma um originado da Turma Recursal do Distrito Federal, o qual consignou a desnecessidade do requerimento administrativo junto ao INSS para a obtenção do acréscimo de **25%** sobre o valor da aposentadoria por invalidez, devido a partir da vigência da Lei 8.213/91, respeitada a prescrição quinquenal (autos n. 2007.34.00.700761-3, relator o Sr. Juiz Rui Costa Gonçalves, DJ 1-10-2009). 3. Inicialmente, cumpre destacar que, embora à primeira vista não se perceba presente a similitude fática entre os julgados, posto que o paradigma apresentado analisa a questão sob o enfoque das aposentadorias preexistentes à Lei 8.213/91 e o acórdão recorrido examina a aposentadoria concedida após o advento da mesma lei, encontra-se configurada a divergência exigida pelo art. 14, § 2º, da Lei 10.259/2001, já que o cerne principal da discussão consiste em definir se o direito ao acréscimo de **25%** sobre a **aposentadoria por invalidez** prescinde ou não do requerimento administrativo. Dependendo da tese jurídica adotada, o segurado terá então o direito de receber os valores atrasados desde a concessão da **aposentadoria por invalidez**. 4. Conquanto este Colegiado já tenha anteriormente se pronunciado acerca do tema aqui tratado, decidindo no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a obtenção do **adicional** previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, conforme se observa no acórdão prolatado no pedido de n. 200470950080428, de relatoria da Srª Juíza Sônia Diniz Viana (DJU 15-3-2006), tem-se que o referido acréscimo, em geral desconhecido pela maioria dos segurados, incidente sobre o valor da **aposentadoria por invalidez** decorre de lei, sendo dever da autarquia previdenciária acrescentá-lo de ofício, já no ato da concessão do referido benefício, quando detectada pela sua própria perícia a necessidade de auxílio permanente. É proposta, então, uma modificação de entendimento desta Turma Nacional. (...) 7. Tese firmada no sentido de, verificada a necessidade de auxílio de terceiros quando do deferimento da **aposentadoria por invalidez**, é devido o acréscimo de **25%**, independentemente do requerimento administrativo. 8. Pedido de uniformização conhecido e parcialmente provido". (PEDILEF nº 200871690024086.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Relator: Juiz Federal Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves. D.O.U: 05/10/2012). (destaques não originais). 7. Como se vê, o acórdão recorrido (da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região) encontra-se consonante ao atual entendimento da Turma Nacional de Uniformização, razão pela qual deve ser mantido. 8. Acrescento ainda que a Instrução Normativa nº 45/2010 do INSS, artigo 204, § 1º, prevê que por ocasião da perícia deve-se verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, sem condicionar o gozo desse **adicional** ao requerimento do segurado. 9. Incidente conhecido e improvido, reafirmando-se a tese de que o acréscimo de **25%** (vinte e cinco por cento) à **aposentadoria por invalidez** é devido, independentemente do requerimento administrativo, desde a concessão do benefício, se verificada, na época, a necessidade de auxílio permanente de terceiros. 10. Julgamento nos termos do artigo 7º, inciso VII, alínea "a", do RITNU, servindo como representativo de controvérsia. (TNU - PEDILEF: 50064452020124047100, Relator: JUÍZA FEDERAL KYU SOON LEE, Data de Julgamento: 10/09/2014, Data de Publicação: 26/09/2014) 5. Assim, conheço e nego provimento ao Pedido de Uniformização. Compulsando os autos, conclui-se que o acórdão recorrido está em consonância com a referida jurisprudência desta TNU. Destarte, incide a Questão de Ordem 13/TNU "Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido". Ante o exposto, conheço do agravo e nego seguimento ao pedido de uniformização, com fundamento no art. 16, I, a, do RITNU. Intimem-se.

Tipo
Acórdão
Número
5047878-04.2012.4.04.7100 50478780420124047100
Classe
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma)
Relator(a)
FERNANDO MOREIRA GONCALVES
Origem
TNU
Órgão julgador
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
Data
14/09/2017
Data da publicação
22/11/2017
Ementa
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASSISTÊNCIA NÃO EVENTUAL DE TERCEIROS. ADICIONAL DE 25%. TERMO A QUO DO INÍCIO DA PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. REQUERIMENTO ORIGINÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO. INCIDENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Decisão
A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu negar provimento ao incidente.

Observe-se que julgados mais antigos da Turma Nacional de Uniformização seguiam a mesma orientação, que parece predominar no Superior Tribunal de Justiça, *verbis*:



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Tipo
DECISAOMONO
Número
200734007007613
200734007007613
Relator(a)
JUIZ FEDERAL ANTÔNIO FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA
Data
28/10/2010
Data da publicação
08/02/2011
Fonte da publicação
DOU 08/02/2011 SEÇÃO 1
Decisão
1. Relatório. Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal interposto contra acórdão da TR/DF. A r. decisão deferiu o percentual de 25% (art. 45 da Lei n. 8.213/91) para a aposentadoria por invalidez da parte autora, desde a entrada em vigor da Lei de Benefícios, considerando que a aposentadoria é anterior à Lei. Sustenta o(a) recorrente divergência com a jurisprudência da TNU. 2. Fundamentação. Uma decisão monocrática neste caso atende aos princípios dos Juizados, especialmente os da celeridade, simplicidade e economia processual – art. 2º da Lei n. 9.099/95. O caso admite a aplicação do art. 557, §1º - A do CPC, uma vez que a decisão recorrida está em manifesto confronto com a jurisprudência pacífica da TNU: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACRÉSCIMO DE 25% POR NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DEVIDO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 45 DA LEI Nº 8.213/91. 1 - O adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91, se não foi postulado na época da concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez, é devido a partir do requerimento administrativo, tendo em vista a necessidade de comprovação da efetiva necessidade da assistência permanente de terceiros, como bem decidiu a Turma recursal. 2 - Precedentes jurisprudenciais. 3 - Indevidos honorários advocatícios, em face da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. PEDILEF 200470950080428 Relator(a) JUÍZA FEDERAL SÔNIA DINIZ VIANA Data da Decisão 13/02/2006 Fonte/Data da Publicação DJU 15/03/2006). No âmbito do STJ a solução é idêntica: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ADICIONAL DE 25%. INOVAÇÃO DA LEI N. 8.213/1991. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 45 da Lei de Benefícios, o segurado aposentado por invalidez que necessitar de assistência permanente de outra pessoa, fará jus a um acréscimo de 25%. 2. Se na época em que concedida a aposentadoria ao recorrente não havia previsão legal de acréscimo, somente a partir do surgimento da nova regra, mediante requerimento da parte interessada e comprovada a necessidade, nasce para o segurado o direito ao complemento. 3. O advento da norma autorizativa, por si, não impõe à Previdência o dever de revisar as aposentadorias em manutenção, haja vista a exigência de que o beneficiado necessite de assistência de outrem. Com efeito, a aferição de tal circunstância depende, sem dúvida, da iniciativa do próprio interessado. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1104004 / RS RECURSO ESPECIAL 2008/0245748-0 Relator(a) Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 19/11/2009 Data da Publicação/Fonte DJe 01/02/2010). Assim, a decisão foi proferida em contrariedade ao entendimento firmado pela TNU e pelo STJ. 3. Dispositivo. Isto posto, nos termos do artigo 8º, inciso X, da Resolução 22/2008 do Conselho da Justiça Federal, dou provimento ao pedido de uniformização, devendo o feito retornar à TR de origem para adequação do julgado.

O fato é que a modificação do entendimento da Turma Nacional de Uniformização veio em 2012, através do presente julgado, *verbis*:

Tipo
Acórdão
Número
200871690024086
200871690024086
Relator(a)
5002674-54.2019.4.04.7208
900000127305.V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

JUIZ FEDERAL GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES

Data

16/08/2012

Data da publicação

05/10/2012

Fonte da publicação

DOU 05/10/2012

Ementa

EMENTA-VOTO: PREVIDENCIÁRIO. **APOSENTADORIA POR INVALIDEZ**. ACRÉSCIMO DE **25%** NO VALOR DO BENEFÍCIO. ART.45 DA LEI 8.213/91. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO AUXÍLIO PERMANENTE DE TERCEIROS.PAGAMENTO RETROATIVO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. ACÓRDÃO ANULADO.INCIDENTE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recorrente pretende a modificação do acórdão que, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos, rejeitou a concessão do **adicional de 25%** previsto no art. 45 da Lei 8.213/91 desde a data do início do benefício de **aposentadoria por invalidez** de que é titular. Alega o segurado que tem direito ao recebimento das parcelas vencidas a partir da concessão do referido benefício previdenciário (DIB: 5-4-2005), tendo em vista que, nessa ocasião, conforme atestado pela perícia judicial, já dependia do auxílio permanente de terceiros para o exercício de suas atividades cotidianas, motivo pelo qual entende ser desnecessário requerimento administrativo nesse sentido. 2. O recorrente aponta como acórdão paradigma um originado da Turma Recursal do Distrito Federal, o qual consignou a desnecessidade do requerimento administrativo junto ao INSS para a obtenção do acréscimo de **25%** sobre o valor da aposentadoria por invalidez,devido a partir da vigência da Lei 8.213/91, respeitada a prescrição quinquenal (autos n. 2007.34.00.700761-3, relator o Sr. Juiz Rui Costa Gonçalves, DJ 1-10-2009). 3. Inicialmente, cumpre destacar que, embora à primeira vista não se perceba presente a similitude fática entre os julgados, posto que o paradigma apresentado analisa a questão sob o enfoque das aposentadorias preexistentes à Lei 8.213/91 e o acórdão recorrido examina a aposentadoria concedida após o advento da mesma lei, encontra-se configurada a divergência exigida pelo art. 14, § 2º, da Lei 10.259/2001, já que o cerne principal da discussão consiste em definir se o direito ao acréscimo de **25%** sobre a **aposentadoria por invalidez** prescinde ou não do requerimento administrativo. Dependendo da tese jurídica adotada, o segurado terá então o direito de receber os valores atrasados desde a concessão da **aposentadoria por invalidez**. 4. Conquanto este Colegiado já tenha anteriormente se pronunciado acerca do tema aqui tratado, decidindo no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a obtenção do **adicional** previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, conforme se observa no acórdão prolatado no pedido de n. 200470950080428, de relatoria da Srª Juíza Sônia Diniz Viana (DJU 15-3-2006), tem-se que o referido acréscimo, em geral desconhecido pela maioria dos segurados, incide sobre o valor da **aposentadoria por invalidez** decorre de lei, sendo dever da autarquia previdenciária acrescentá-lo de ofício, já no ato da concessão do referido benefício, quando detectada pela sua própria perícia a necessidade de auxílio permanente. É proposta, então, uma modificação de entendimento desta Turma Nacional. 5. Sobre o assunto, registra-se, ainda, acórdão proferido pela5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na AC 2007.70.00.022889-5(DJ 14-7-2009), da relatoria do Sr. Juiz João Batista Lazzari. 6. É de salientar-se que, no caso em exame, a despeito de ter sido produzida a prova técnica (pericial), não houve à sua necessária valoração, razão pela qual nos termos da Questão de Ordem n. 20, deve ser anulado o acórdão para que a turma de origem reexamine a prova já produzida no feito, levando-se em conta a premissa jurídica firmada neste julgamento. 7. Tese firmada no sentido de, verificada a necessidade de auxílio de terceiros quando do deferimento da **aposentadoria por invalidez**, é devido o acréscimo de **25%**,independentemente do requerimento administrativo. 8. Pedido de uniformização conhecido e parcialmente provido.

Decisão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais dar provimento parcial ao pedido de uniformização, nos termos do voto-ementa do Relator.

Dessa forma, verifica-se que o entendimento atual da Turma Nacional de Uniformização e do Superior Tribunal de Justiça estariam em conflito, acerca da possibilidade de retroação do termo inicial do adicional de 25%, ainda que sem a existência de prévio requerimento administrativo específico.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Por outro lado, como o próprio incidente demonstra, há claros sinais de divergência jurisprudencial, acerca do termo inicial em tela, no que se refere ao microsistema dos juizados especiais federais, como um todo, *verbis*:

Por exemplo, o precedente abaixo, fixa o termo inicial do adicional, na data da citação, diante da ausência de requerimento administrativo específico, *verbis*:

Tipo
Acórdãos
Número
0500161-55.2018.4.05.8403 05001615520184058403
Classe
Recursos
Relator(a)
FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
Origem
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Órgão julgador
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data
23/05/2018
Data da publicação
23/05/2018
Fonte da publicação
Creta - Data::23/05/2018 - Página N/I
Ementa
Autos nº 0500161-55.2018.4.05.8403 EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE. ACRÉSCIMO DE 25%. TERMO INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO. 1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, insurgindo-se contra sentença que julgou procedente o pedido de acréscimo de 25% sobre a aposentadoria por invalidez , em razão da necessidade de assistência permanente de outra pessoa, estabelecendo a DIB na data da citação (01/02/2018). Requer que a DIB seja fixada na DER (29/02/2016). 2. De acordo com o artigo 42, da Lei 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez é a prestação previdenciária que será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida, quando for o caso, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. 3. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), conforme estabelece o art. 45, da Lei 8.213/91. 4. Consoante entendimento assentado em sede de recurso repetitivo (1ª. T., REsp nº 1311665, rel. para Ac. Min. Sérgio Kukina, DJe de 17/10/2014), o STJ "passou a rechaçar a fixação da Data de Início do Benefício - DIB a partir do laudo pericial, porquanto a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou", para concluir que: "A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação". 5. Este Colegiado, em duas sessões de julgamento (em 28.10.2015, com composição dos Juízes Almiro José da Rocha Lemos, Francisco Glauber Pessoa Alves e Carlos Wagner Dias Ferreira; em 18.11.2015, com composição dos Juízes Almiro José da Rocha Lemos, Francisco Glauber Pessoa Alves e Gisele Maria da Silva Araújo Leite), realinhou sua jurisprudência sobre o marco inicial dos benefícios previdenciários e, por analogia, dos assistenciais, quanto à constatação da incapacidade e impedimento, tanto nas hipóteses de ausência de requerimento administrativo, como nas de requerimento administrativo prévio e, ainda, de restabelecimento de benefício. Tendo fixado o STJ, ainda que apenas quanto aos casos de ausência de requerimento administrativo, que, mesmo que fixada a incapacidade/impedimento apenas na data do laudo judicial pericial, o benefício será devido desde a citação,

5002674-54.2019.4.04.7208

900000127305.V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

idênticas razões de fato e direito compõem à implementação dessa premissa às hipóteses onde, tendo havido requerimento administrativo indeferido ou suspensão do benefício, mas, de igual forma, a constatação pericial judicial da incapacidade ou impedimento igualmente só tenha sido fixada na data do laudo. Corroborando tal conclusão, recentíssimo julgado da Turma Nacional de Uniformização no qual restou consignado que o precedente do STJ pode ser aplicado nos casos em que tenha havido prévio requerimento administrativo (TNU, PEDILEF 05003021-49.2012.4.04.7009, rel. Frederico Augusto Leopoldino Koehler, DOU 13/11/2015). 6. Em resumo, da análise jurisprudencial superior renovada: a) se não houve requerimento administrativo e a incapacidade (ou impedimento, no caso de benefício assistencial) for estabelecida antes ou mesmo depois da citação, o benefício será devido desde a citação válida, eis que então constituída em mora a Fazenda Pública e servindo o laudo como norteador da situação fática (STJ, 1ª. Seção, REsp n. 1.369.165/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07/03/2014; STJ, 1ª. T., REsp nº 1311665, rel. para Ac. Min. Sérgio Kukina, DJe de 17/10/2014; ambos sob o regime representativo de controvérsia); b) se houve requerimento administrativo e a incapacidade (ou impedimento, no caso de benefício assistencial) estabelecida no laudo pericial for preexistente àquele, o benefício será devido desde o requerimento administrativo (Súmula nº 22 da TNU: Se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o **termo inicial** do benefício assistencial); c) se houve requerimento administrativo e o laudo pericial judicial fixar a data de início da incapacidade (ou impedimento, no caso de benefício assistencial) após o requerimento administrativo (legitimando a recusa do INSS), antes ou após a data da citação, o benefício será devido desde a citação (STJ, 1ª. Seção, REsp n. 1.369.165/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07/03/2014, sob o regime representativo de controvérsia; TNU, PEDILEF 05003021-49.2012.4.04.7009, rel. Frederico Augusto Leopoldino Koehler, DOU 13/11/2015). 7. Por sua vez, em se tratando de restabelecimento de benefício, quando a perícia judicial não conseguir especificar a data de início da incapacidade (DII), é possível aplicar a presunção de continuidade do estado incapacitante, desde que o postulante atenda cumulativamente aos seguintes requisitos: 1) que a incapacidade laborativa constatada seja derivada da mesma doença que motivou a concessão de benefício por incapacidade anterior; 2) que o laudo pericial não demonstre a recuperação da incapacidade no período que medeia a DCB anterior e o laudo pericial produzido em juízo; 3) que a natureza da patologia não implique a alternância de períodos significativos de melhora e piora; 4) que o decurso de tempo entre a DCB e a perícia judicial não seja significativo a ponto de interromper a presunção do estado incapacitante, o que deverá ser aferido no caso concreto. (PEDILEF 00355861520094013300, JUÍZA FEDERAL ANA BEATRIZ VIEIRA DA LUZ PALUMBO, TNU, DOU 31/05/2013 pág. 133/154). Não sendo o caso de fixação da DII na data da suspensão ou cancelamento do benefício, ela será considerada na data da citação, ainda que constatada após a suspensão ou cancelamento administrativo e antes do ajuizamento, bem como após a citação (inteligência dos julgados: STJ, 1ª. Seção, REsp n. 1.369.165/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07/03/2014; STJ, 1ª. T., REsp nº 1311665, rel. para Ac. Min. Sérgio Kukina, DJe de 17/10/2014; ambos sob o regime representativo de controvérsia). 8. Em todos os casos, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento (Precedente: PEDILEF 05017231720094058500, JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES, TNU, DOU 23/09/2011). 9. Destacou o juízo monocrático: “5. Em relação ao atendimento do requisito do art.45 da Lei nº 8.213/1991, o laudo pericial (anexo 13) mostra, em seus quesitos 8.1 e 8.2, que o autor não é capaz de realizar as atividades da vida diária sem ajuda de outras pessoas. Confira-se: “8. ADICIONAL INVALIDEZ 8.1. O (a) periciando (a) É CAPAZ para realizar as ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA (banhar-se, vestir-se, comer, passear, tomar medicamentos etc.) sem a ajuda de terceiros? NÃO, depende de terceiros para realizar atividades diárias. 8.2. Qual a DATA DE INÍCIO DA DEPENDÊNCIA de terceiro? Juntamente com a Doença/Sequela que o acomete, em: 10 de novembro de 2017. ” 6. Assim, comprovado que o demandante carece de assistência permanente de outra pessoa, há de lhe ser deferido o acréscimo que pleiteia. 7. A parte autora peticiona (anexo 15), discordando “da alegação do perito médico de que a referida dependência teria iniciado apenas em 10/11/2017, visto que o autor possui laudo médico datado desde a data de requerimento do **adicional de 25%** (vinte e cinco por cento), qual seja, 29/02/2016. Consta nos autos, laudo médico do Dr. Gustavo Siqueira Cabral, CRM/RN 4102, datado de 26/02/2016, o qual atesta que o autor é portador da Doença de Alzheimer e queixa-se de declínio de memória recente, com flutuação da sua memória cognitiva. Dessa forma, levando em consideração as condições pessoais, sociais e intelectuais do postulante, resta claro a impossibilidade de realizar as suas atividades diárias sem a ajuda de terceiros, fazendo jus ao adicional ora pleiteado”. 8. Sem razão o postulante. Inicialmente, nenhum dos atestados médicos que apresentou aos autos (anexo 02) afirma a necessidade permanente de assistência de outra pessoa. Por outro lado, ressalto que os atestados e laudos emitidos pelas partes e acostados aos autos não se mostram suficientemente idôneos para sobrepujar o laudo pericial oficial, posto que diante da contradição entre os laudos apresentados, deve prevalecer o laudo do perito judicial, que atua como auxiliar do juízo, equidistante do interesse das partes. 9. Quanto à data de concessão do acréscimo de 25%, esta se dará em 01/02/2018, dia da citação do INSS, haja vista que a data de início da dependência de terceiro foi definida pericialmente em 10/11/2017 (anexo 13, quesito 8.2), posteriormente à DER (29/02/2016: anexo 01, fl.02).” – Trecho da Sentença (anexo 17). 10. No caso dos autos, o autor é portador de doença de Alzheimer (G30), possuindo incapacidade total e definitiva para a atividade laborativa e necessitando de ajuda de terceiros para realizar suas atividades diárias. O início da dependência foi fixado em 10/11/2017. 11. Portanto, nos termos dos parâmetros acima enunciados, sendo constatada a necessidade de assistência de terceiros em momento posterior ao requerimento administrativo (29/02/2016), o adicional somente é



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

devido a partir da data da citação (01/02/2018). Outrossim, vale destacar que não há nos autos outros documentos capazes de infirmar a conclusão pericial. 12. Recurso improvido. Sentença mantida. 13. Ao recorrente-vencido tocará arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor da causa, isento na forma do § 3º do art. 98 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juizes da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, na forma estabelecida no voto-ementa do Juiz Relator. Em se verificando o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal Cível. Natal/RN, data do julgamento. Francisco Glauber Pessoa Alves Juiz Federal Relator

Inteiro teor

Autos nº 0500161-55.2018.4.05.8403 EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE. ACRÉSCIMO DE 25%. TERMO INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO. 1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, insurgindo-se contra sentença que julgou procedente o pedido de acréscimo de 25% sobre a aposentadoria por invalidez, em razão da necessidade de assistência permanente de outra pessoa, estabelecendo a DIB na data da citação (01/02/2018). Requer que a DIB seja fixada na DER (29/02/2016). 2. De acordo com o artigo 42, da Lei 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez é a prestação previdenciária que será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida, quando for o caso, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. 3. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), conforme estabelece o art. 45, da Lei 8.213/91. 4. Consoante entendimento assentado em sede de recurso repetitivo (1ª. T., REsp nº 1311665, rel. para Ac. Min. Sérgio Kukina, DJe de 17/10/2014), o STJ "passou a rechaçar a fixação da Data de Início do Benefício - DIB a partir do laudo pericial, porquanto a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou", para concluir que: "A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação". 5. Este Colegiado, em duas sessões de julgamento (em 28.10.2015, com composição dos Juizes Almiro José da Rocha Lemos, Francisco Glauber Pessoa Alves e Carlos Wagner Dias Ferreira; em 18.11.2015, com composição dos Juizes Almiro José da Rocha Lemos, Francisco Glauber Pessoa Alves e Gisele Maria da Silva Araújo Leite), realinhou sua jurisprudência sobre o marco inicial dos benefícios previdenciários e, por analogia, dos assistenciais, quanto à constatação da incapacidade e impedimento, tanto nas hipóteses de ausência de requerimento administrativo, como nas de requerimento administrativo prévio e, ainda, de restabelecimento de benefício. Tendo fixado o STJ, ainda que apenas quanto aos casos de ausência de requerimento administrativo, que, mesmo que fixada a incapacidade/impedimento apenas na data do laudo judicial pericial, o benefício será devido desde a citação, idênticas razões de fato e direito compelem à implementação dessa premissa às hipóteses onde, tendo havido requerimento administrativo indeferido ou suspensão do benefício, mas, de igual forma, a constatação pericial judicial da incapacidade ou impedimento igualmente só tenha sido fixada na data do laudo. Corroborando tal conclusão, recentíssimo julgado da Turma Nacional de Uniformização no qual restou consignado que o precedente do STJ pode ser aplicado nos casos em que tenha havido prévio requerimento administrativo (TNU, PEDILEF 05003021-49.2012.4.04.7009, rel. Frederico Augusto Leopoldino Koehler, DOU 13/11/2015). 6. Em resumo, da análise jurisprudencial superior renovada: a) se não houve requerimento administrativo e a incapacidade (ou impedimento, no caso de benefício assistencial) for estabelecida antes ou mesmo depois da citação, o benefício será devido desde a citação válida, eis que então constituída em mora a Fazenda Pública e servindo o laudo como norteador da situação fática (STJ, 1ª. Seção, REsp n. 1.369.165/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07/03/2014; STJ, 1ª. T., REsp nº 1311665, rel. para Ac. Min. Sérgio Kukina, DJe de 17/10/2014; ambos sob o regime representativo de controvérsia); b) se houve requerimento administrativo e a incapacidade (ou impedimento, no caso de benefício assistencial) estabelecida no laudo pericial for preexistente àquele, o benefício será devido desde o requerimento administrativo (Súmula nº 22 da TNU: Se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do benefício assistencial); c) se houve requerimento administrativo e o laudo pericial judicial fixar a data de início da incapacidade (ou impedimento, no caso de benefício assistencial) após o requerimento administrativo (legitimando a recusa do INSS), antes ou após a data da citação, o benefício será devido desde a citação (STJ, 1ª. Seção, REsp n. 1.369.165/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07/03/2014, sob o regime representativo de controvérsia; TNU, PEDILEF 05003021-49.2012.4.04.7009, rel. Frederico Augusto Leopoldino Koehler, DOU 13/11/2015). 7. Por sua vez, em se tratando de restabelecimento de benefício, quando a perícia judicial não conseguir especificar a data de início da incapacidade (DII), é possível aplicar a presunção de continuidade do estado incapacitante, desde que o postulante atenda cumulativamente aos seguintes requisitos: 1) que a incapacidade laborativa constatada seja derivada da mesma doença que motivou a concessão de benefício por incapacidade anterior; 2) que o laudo pericial não demonstre a recuperação da incapacidade no período que medeia a DCB anterior e o laudo pericial produzido em juízo; 3) que a natureza da patologia não implique a alternância de períodos significativos de melhora e piora; 4) que o decurso de tempo entre a DCB e a perícia judicial não seja significativo a ponto de interromper a presunção do estado incapacitante, o que deverá ser aferido no caso concreto.

5002674-54.2019.4.04.7208

900000127305.V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

(PEDILEF 00355861520094013300, JUÍZA FEDERAL ANA BEATRIZ VIEIRA DA LUZ PALUMBO, TNU, DOU 31/05/2013 pág. 133/154). Não sendo o caso de fixação da DII na data da suspensão ou cancelamento do benefício, ela será considerada na data da citação, ainda que constatada após a suspensão ou cancelamento administrativo e antes do ajuizamento, bem como após a citação (inteligência dos julgados: STJ, 1ª. Seção, RESp n. 1.369.165/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07/03/2014; STJ, 1ª. T., REsp nº 1311665, rel. para Ac. Min. Sérgio Kukina, DJe de 17/10/2014; ambos sob o regime representativo de controvérsia). 8. Em todos os casos, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento (Precedente: PEDILEF 05017231720094058500, JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES, TNU, DOU 23/09/2011). 9. Destacou o juízo monocrático: "5. Em relação ao atendimento do requisito do art.45 da Lei nº 8.213/1991, o laudo pericial (anexo 13) mostra, em seus quesitos 8.1 e 8.2, que o autor não é capaz de realizar as atividades da vida diária sem ajuda de outras pessoas. Confira-se: "8. ADICIONAL INVALIDEZ 8.1. O (a) periciando (a) É CAPAZ para realizar as ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA (banhar-se, vestir-se, comer, passear, tomar medicamentos etc.) sem a ajuda de terceiros? NÃO, depende de terceiros para realizar atividades diárias. 8.2. Qual a DATA DE INÍCIO DA DEPENDÊNCIA de terceiro? Juntamente com a Doença/Sequela que o acomete, em: 10 de novembro de 2017. " 6. Assim, comprovado que o demandante carece de assistência permanente de outra pessoa, há de lhe ser deferido o acréscimo que pleiteia. 7. A parte autora peticiona (anexo 15), discordando "da alegação do perito médico de que a referida dependência teria iniciado apenas em 10/11/2017, visto que o autor possui laudo médico datado desde a data de requerimento do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), qual seja, 29/02/2016. Consta nos autos, laudo médico do Dr. Gustavo Siqueira Cabral, CRM/RN 4102, datado de 26/02/2016, o qual atesta que o autor é portador da Doença de Alzheimer e queixa-se de declínio de memória recente, com flutuação da sua memória cognitiva. Dessa forma, levando em consideração as condições pessoais, sociais e intelectuais do postulante, resta claro a impossibilidade de realizar as suas atividades diárias sem a ajuda de terceiros, fazendo jus ao adicional ora pleiteado". 8. Sem razão o postulante. Inicialmente, nenhum dos atestados médicos que apresentou aos autos (anexo 02) afirma a necessidade permanente de assistência de outra pessoa. Por outro lado, ressalto que os atestados e laudos emitidos pelas partes e acostados aos autos não se mostram suficientemente idôneos para sobrepujar o laudo pericial oficial, posto que diante da contradição entre os laudos apresentados, deve prevalecer o laudo do perito judicial, que atua como auxiliar do juízo, equidistante do interesse das partes. 9. Quanto à data de concessão do acréscimo de 25%, esta se dará em 01/02/2018, dia da citação do INSS, haja vista que a data de início da dependência de terceiro foi definida pericialmente em 10/11/2017 (anexo 13, quesito 8.2), posteriormente à DER (29/02/2016: anexo 01, fl.02)." - Trecho da Sentença (anexo 17). 10. No caso dos autos, o autor é portador de doença de Alzheimer (G30), possuindo incapacidade total e definitiva para a atividade laborativa e necessitando de ajuda de terceiros para realizar suas atividades diárias. O início da dependência foi fixado em 10/11/2017. 11. Portanto, nos termos dos parâmetros acima enunciados, sendo constatada a necessidade de assistência de terceiros em momento posterior ao requerimento administrativo (29/02/2016), o adicional somente é devido a partir da data da citação (01/02/2018). Outrossim, vale destacar que não há nos autos outros documentos capazes de infirmar a conclusão pericial. 12. Recurso improvido. Sentença mantida. 13. Ao recorrente-vencido tocará arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor da causa, isento na forma do § 3º do art. 98 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, na forma estabelecida no voto-ementa do Juiz Relator. Em se verificando o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal Cível. Natal/RN, data do julgamento. Francisco Glauber Pessoa Alves Juiz Federal Relator

Porém, no precedente abaixo, o dies a quo do adicional foi fixada no dia seguinte à data de cessação do benefício-base, *verbis*:

Tipo
Acórdãos
Número
0500546-40.2017.4.05.8402 05005464020174058402
Classe
Recursos
Relator(a)
5002674-54.2019.4.04.7208
900000127305.V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

ALMIRO JOSÉ DA ROCHA LEMOS

Origem

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Órgão julgador

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Data

20/09/2017

Data da publicação

20/09/2017

Fonte da publicação

Creta - Data::20/09/2017 - Página N/I

Ementa

PROCESSO Nº 0500546-40.2017.4.05.8402 EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIB NA DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. VOTO Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido, concedendo à autora o benefício de **aposentadoria por invalidez, com adicional de 25%**, a contar de 04/11/2016, dia posterior à cessação administrativa do benefício de auxílio-doença. Quanto à DIB, postula o recorrente que seja fixada na data indicada na perícia, invocando tratar-se de patologia de caráter cíclico e o marco temporal apontado no referido laudo. A definição do **termo inicial** dos benefícios previdenciários e assistenciais por incapacidade/impedimento está sedimentada neste colegiado nos seguintes termos: "3. Consoante entendimento assentado em sede de recurso repetitivo (1ª. T., REsp nº 1311665, rel. para Ac. Min. Sérgio Kukina, DJe de 17/10/2014), o STJ "passou a rechaçar a fixação da Data de Início do Benefício - DIB a partir do laudo pericial, porquanto a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou", para concluir que: "A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como **termo inicial** para a implantação da **aposentadoria por invalidez** concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação". 4. Este Colegiado, em duas sessões de julgamento (em 28.10.2015, com composição dos Juízes Almiro José da Rocha Lemos, Francisco Glauber Pessoa Alves e Carlos Wagner Dias Ferreira; em 18.11.2015, com composição dos Juízes Almiro José da Rocha Lemos, Francisco Glauber Pessoa Alves e Gisele Maria da Silva Araújo Leite), realinhou sua jurisprudência sobre o marco inicial dos benefícios previdenciários e, por analogia, dos assistenciais, quanto à constatação da incapacidade e impedimento, tanto nas hipóteses de ausência de requerimento administrativo, como nas de requerimento administrativo prévio e, ainda, de restabelecimento de benefício. Tendo fixado o STJ, ainda que apenas quanto aos casos de ausência de requerimento administrativo, que, mesmo que fixada a incapacidade/impedimento apenas na data do laudo judicial pericial, o benefício será devido desde a citação, idênticas razões de fato e direito compelem à implementação dessa premissa às hipóteses onde, tendo havido requerimento administrativo indeferido ou suspensão do benefício, mas, de igual forma, a constatação pericial judicial da incapacidade ou impedimento igualmente só tenha sido fixada na data do laudo. Corroborando tal conclusão, recentíssimo julgado da Turma Nacional de Uniformização no qual restou consignado que o precedente do STJ pode ser aplicado nos casos em que tenha havido prévio requerimento administrativo (TNU, PEDILEF 05003021-49.2012.4.04.7009, rel. Frederico Augusto Leopoldino Koehler, DOU 13/11/2015). 5. Em resumo, da análise jurisprudencial superior renovada: a) se não houve requerimento administrativo e a incapacidade (ou impedimento, no caso de benefício assistencial) for estabelecida antes ou mesmo depois da citação, o benefício será devido desde a citação válida, eis que então constituída em mora a Fazenda Pública e servindo o laudo como norteador da situação fática (STJ, 1ª. Seção, REsp n. 1.369.165/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07/03/2014; STJ, 1ª. T., REsp nº 1311665, rel. para Ac. Min. Sérgio Kukina, DJe de 17/10/2014; ambos sob o regime representativo de controvérsia); b) se houve requerimento administrativo e a incapacidade (ou impedimento, no caso de benefício assistencial) estabelecida no laudo pericial for preexistente àquele, o benefício será devido desde o requerimento administrativo (Súmula nº 22 da TNU: Se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o **termo inicial** do benefício assistencial); c) se houve requerimento administrativo e o laudo pericial judicial fixar a data de início da incapacidade (ou impedimento, no caso de benefício assistencial) após o requerimento administrativo (legitimando a recusa do INSS), antes ou após a data da citação, o benefício será devido desde a citação (STJ, 1ª. Seção, REsp n. 1.369.165/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07/03/2014, sob o regime representativo de controvérsia; TNU, PEDILEF 05003021-49.2012.4.04.7009, rel. Frederico Augusto Leopoldino Koehler, DOU 13/11/2015). 6. Por sua vez, em se tratando de restabelecimento de benefício, quando a perícia judicial não conseguir especificar a data de início da incapacidade (DII), é possível aplicar a presunção de continuidade do estado incapacitante, desde que o postulante atenda cumulativamente aos seguintes requisitos: 1) que a incapacidade laborativa constatada seja derivada da mesma doença que motivou a concessão de

5002674-54.2019.4.04.7208

900000127305.V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

benefício por incapacidade anterior; 2) que o laudo pericial não demonstre a recuperação da incapacidade no período que medeia a DCB anterior e o laudo pericial produzido em juízo; 3) que a natureza da patologia não implique a alternância de períodos significativos de melhora e piora; 4) que o decurso de tempo entre a DCB e a perícia judicial não seja significativo a ponto de interromper a presunção do estado incapacitante, o que deverá ser aferido no caso concreto. (PEDILEF 00355861520094013300, JUÍZA FEDERAL ANA BEATRIZ VIEIRA DA LUZ PALUMBO, TNU, DOU 31/05/2013 pág. 133/154). Não sendo o caso de fixação da DII na data da suspensão ou cancelamento do benefício, ela será considerada na data da citação, ainda que constatada após a suspensão ou cancelamento administrativo e antes do ajuizamento, bem como após a citação (inteligência dos julgados: STJ, 1ª. Seção, RESp n. 1.369.165/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07/03/2014; STJ, 1ª. T., RESp n.º 1311665, rel. para Ac. Min. Sérgio Kukina, DJe de 17/10/2014; ambos sob o regime representativo de controvérsia). 7. Em todos os casos, se privilegia o princípio do livre convencimento motivado que permite ao magistrado a fixação da data de início do benefício mediante a análise do conjunto probatório. (TNU, PEDILEF 05017231720094058500, rel. Simone dos Santos Lemos Fernandes, TNU, DOU 23/09/2011)" (Processo 0500801-35.2016.4.05.8401, Relator Francisco Glauber Pessoa Alves, julgado em 25 de maio de 2016, pela composição efetiva do colegiado). No que diz respeito ao recebimento de auxílio acidente sem prévia demanda administrativa, definiu este colegiado no paradigma formado no processo (julgado em 25 de maio de 2016, pela composição efetiva do colegiado) aplicar precedente específico do STJ, formado em julgamento de processo repetitivo: "PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REEXAME DE PROVAS. NÃO-OCORRÊNCIA. DISACUSIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. SÚMULA N.º 44/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 543-C, § 7.º, INCISOS I E II, DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ N.º 08, DE 07/08/2008. 1. Inaplicabilidade, à espécie, da Súmula n.º 7/STJ, por não se tratar de reexame de provas, mas sim, de valoração do conjunto probatório dos autos. 2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, ora reafirmada, estando presentes os requisitos legais exigidos para a concessão do auxílio-acidente com base no art. 86, § 4º, da Lei n.º 8.213/91 ? deficiência auditiva, nexos causal e a redução da capacidade laborativa, não se pode recusar a concessão do benefício acidentário ao Obreiro, ao argumento de que o grau de disacusia verificado está abaixo do mínimo previsto na Tabela de Fowler. 3. O tema, já exaustivamente debatido no âmbito desta Corte Superior, resultou na edição da Súmula n.º 44/STJ, segundo a qual "A definição, em ato regulamentar, de grau mínimo de disacusia, não exclui, por si só, a concessão do benefício previdenciário." 4. A expressão "por si só" contida na citada Súmula significa que o benefício acidentário não pode ser negado exclusivamente em razão do grau mínimo de disacusia apresentado pelo Segurado. 5. No caso em apreço, restando evidenciados os pressupostos elencados na norma previdenciária para a concessão do benefício acidentário postulado, tem aplicabilidade a Súmula n.º 44/STJ. 6. Nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença na seara administrativa, o termo inicial para pagamento do auxílio-acidente é fixado no dia seguinte ao da cessação daquele benefício, ou, havendo requerimento administrativo de concessão do auxílio-acidente, o termo inicial corresponderá à data dessa postulação. Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso em análise, em que o Recorrente formulou pedido de concessão do auxílio-acidente a partir da data citação, que deve corresponder ao dia em que o benefício ora concedido, sob pena de julgamento extra petita. 7. Recurso especial provido. Jurisprudência do STJ reafirmada. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08, de 07/08/2008." (REsp 1095523/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 05/11/2009). Com estes registros, passo ao exame do caso concreto. Na hipótese vertente, a cessação do último benefício de auxílio-doença recebido pela demandante ocorreu em 03/11/2016 (anexo nº 20). Por sua vez, o laudo pericial em que se baseia o comando judicial atacado estabelece o início da incapacidade na data de 13 de março de 2017, "conforme documentação médica apresentada" (resposta ao quesito 4.5) (anexo nº 24). Contudo, considerando os parâmetros acima fixados, deve o início do benefício ser fixado na data imediatamente posterior à cessação do benefício anterior (04/11/2016), já que é possível presumir a existência do estado incapacitante desde a DCB. Essencialmente, trata-se da mesma patologia - alienação mental -, somando-se a isso o fato de que, na hipótese em tela, o perito identificou um quadro de incapacidade absoluta, definitiva e com necessidade de auxílio permanente de terceiros (anexo nº 24), e que entre a cessação e a data apontada na perícia transcorreu curto espaço de tempo (4 meses). Deve, pois, o recurso do INSS ser desprovido. É como voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juizes da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, nos termos do voto do Juiz Relator. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a súmula 111 do STJ. Verificado o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal Cível para o cumprimento do acórdão, após baixa na distribuição Almiro Lemos Juiz Federal

Inteiro teor

PROCESSO Nº 0500546-40.2017.4.05.8402 EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIB NA DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. VOTO Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido, concedendo à autora o benefício de aposentadoria por invalidez, com adicional de 25%, a contar de 04/11/2016, dia posterior à cessação administrativa do benefício de auxílio-doença. Quanto à DIB, postula o recorrente que seja fixada na data indicada na perícia, invocando tratar-se de patologia de caráter cíclico e o marco temporal apontado no referido laudo. A definição do termo inicial dos benefícios previdenciários e assistenciais

5002674-54.2019.4.04.7208

900000127305.V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

por incapacidade/impedimento está sedimentada neste colegiado nos seguintes termos: "3. Consoante entendimento assentado em sede de recurso repetitivo (1ª. T., REsp nº 1311665, rel. para Ac. Min. Sérgio Kukina, DJe de 17/10/2014), o STJ "passou a rechaçar a fixação da Data de Início do Benefício - DIB a partir do laudo pericial, porquanto a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou", para concluir que: "A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação". 4. Este Colegiado, em duas sessões de julgamento (em 28.10.2015, com composição dos Juízes Almiro José da Rocha Lemos, Francisco Glauber Pessoa Alves e Carlos Wagner Dias Ferreira; em 18.11.2015, com composição dos Juízes Almiro José da Rocha Lemos, Francisco Glauber Pessoa Alves e Gisele Maria da Silva Araújo Leite), realinhou sua jurisprudência sobre o marco inicial dos benefícios previdenciários e, por analogia, dos assistenciais, quanto à constatação da incapacidade e impedimento, tanto nas hipóteses de ausência de requerimento administrativo, como nas de requerimento administrativo prévio e, ainda, de restabelecimento de benefício. Tendo fixado o STJ, ainda que apenas quanto aos casos de ausência de requerimento administrativo, que, mesmo que fixada a incapacidade/impedimento apenas na data do laudo judicial pericial, o benefício será devido desde a citação, idênticas razões de fato e direito compelem à implementação dessa premissa às hipóteses onde, tendo havido requerimento administrativo indeferido ou suspensão do benefício, mas, de igual forma, a constatação pericial judicial da incapacidade ou impedimento igualmente só tenha sido fixada na data do laudo. Corroborando tal conclusão, recentíssimo julgado da Turma Nacional de Uniformização no qual restou consignado que o precedente do STJ pode ser aplicado nos casos em que tenha havido prévio requerimento administrativo (TNU, PEDILEF 05003021-49.2012.4.04.7009, rel. Frederico Augusto Leopoldino Koehler, DOU 13/11/2015). 5. Em resumo, da análise jurisprudencial superior renovada: a) se não houve requerimento administrativo e a incapacidade (ou impedimento, no caso de benefício assistencial) for estabelecida antes ou mesmo depois da citação, o benefício será devido desde a citação válida, eis que então constituída em mora a Fazenda Pública e servindo o laudo como norteador da situação fática (STJ, 1ª. Seção, REsp n. 1.369.165/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07/03/2014; STJ, 1ª. T., REsp nº 1311665, rel. para Ac. Min. Sérgio Kukina, DJe de 17/10/2014; ambos sob o regime representativo de controvérsia); b) se houve requerimento administrativo e a incapacidade (ou impedimento, no caso de benefício assistencial) estabelecida no laudo pericial for preexistente àquele, o benefício será devido desde o requerimento administrativo (Súmula nº 22 da TNU: Se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do benefício assistencial); c) se houve requerimento administrativo e o laudo pericial judicial fixar a data de início da incapacidade (ou impedimento, no caso de benefício assistencial) após o requerimento administrativo (legitimando a recusa do INSS), antes ou após a data da citação, o benefício será devido desde a citação (STJ, 1ª. Seção, REsp n. 1.369.165/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07/03/2014, sob o regime representativo de controvérsia; TNU, PEDILEF 05003021-49.2012.4.04.7009, rel. Frederico Augusto Leopoldino Koehler, DOU 13/11/2015). 6. Por sua vez, em se tratando de restabelecimento de benefício, quando a perícia judicial não conseguir especificar a data de início da incapacidade (DII), é possível aplicar a presunção de continuidade do estado incapacitante, desde que o postulante atenda cumulativamente aos seguintes requisitos: 1) que a incapacidade laborativa constatada seja derivada da mesma doença que motivou a concessão de benefício por incapacidade anterior; 2) que o laudo pericial não demonstre a recuperação da incapacidade no período que medeia a DCB anterior e o laudo pericial produzido em juízo; 3) que a natureza da patologia não implique a alternância de períodos significativos de melhora e piora; 4) que o decurso de tempo entre a DCB e a perícia judicial não seja significativo a ponto de interromper a presunção do estado incapacitante, o que deverá ser aferido no caso concreto. (PEDILEF 00355861520094013300, JUÍZA FEDERAL ANA BEATRIZ VIEIRA DA LUZ PALUMBO, TNU, DOU 31/05/2013 pág. 133/154). Não sendo o caso de fixação da DII na data da suspensão ou cancelamento do benefício, ela será considerada na data da citação, ainda que constatada após a suspensão ou cancelamento administrativo e antes do ajuizamento, bem como após a citação (inteligência dos julgados: STJ, 1ª. Seção, REsp n. 1.369.165/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07/03/2014; STJ, 1ª. T., REsp nº 1311665, rel. para Ac. Min. Sérgio Kukina, DJe de 17/10/2014; ambos sob o regime representativo de controvérsia). 7. Em todos os casos, se privilegia o princípio do livre convencimento motivado que permite ao magistrado a fixação da data de início do benefício mediante a análise do conjunto probatório. (TNU, PEDILEF 05017231720094058500, rel. Simone dos Santos Lemos Fernandes, TNU, DOU 23/09/2011)" (Processo 0500801-35.2016.4.05.8401, Relator Francisco Glauber Pessoa Alves, julgado em 25 de maio de 2016, pela composição efetiva do colegiado). No que diz respeito ao recebimento de auxílio acidente sem prévia demanda administrativa, definiu este colegiado no paradigma formado no processo (julgado em 25 de maio de 2016, pela composição efetiva do colegiado) aplicar precedente específico do STJ, formado em julgamento de processo repetitivo: "PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REEXAME DE PROVAS. NÃO-OCORRÊNCIA. DISACUSIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. SÚMULA N.º 44/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 543-C, § 7.º, INCISOS I E II, DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ N.º 08, DE 07/08/2008. 1. Inaplicabilidade, à espécie, da Súmula n.º 7/STJ, por não se tratar de reexame de provas, mas sim, de valoração do conjunto probatório dos autos. 2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, ora reafirmada, estando presentes os requisitos legais exigidos para a concessão do auxílio-acidente com base no art. 86, § 4º, da Lei



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

n.º 8.213/91 ? deficiência auditiva, nexo causal e a redução da capacidade laborativa, não se pode recusar a concessão do benefício acidentário ao Obreiro, ao argumento de que o grau de disacusia verificado está abaixo do mínimo previsto na Tabela de Fowler. 3. O tema, já exaustivamente debatido no âmbito desta Corte Superior, resultou na edição da Súmula n.º 44/STJ, segundo a qual "A definição, em ato regulamentar, de grau mínimo de disacusia, não exclui, por si só, a concessão do benefício previdenciário." 4. A expressão "por si só" contida na citada Súmula significa que o benefício acidentário não pode ser negado exclusivamente em razão do grau mínimo de disacusia apresentado pelo Segurado. 5. No caso em apreço, restando evidenciados os pressupostos elencados na norma previdenciária para a concessão do benefício acidentário postulado, tem aplicabilidade a Súmula n.º 44/STJ. 6. Nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença na seara administrativa, o termo inicial para pagamento do auxílio-acidente é fixado no dia seguinte ao da cessação daquele benefício, ou, havendo requerimento administrativo de concessão do auxílio-acidente, o termo inicial corresponderá à data dessa postulação. Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso em análise, em que o Recorrente formulou pedido de concessão do auxílio-acidente a partir da data citação, que deve corresponder ao dies a quo do benefício ora concedido, sob pena de julgamento extra petita. 7. Recurso especial provido. Jurisprudência do STJ reafirmada. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08, de 07/08/2008." (REsp 1095523/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 05/11/2009). Com estes registros, passo ao exame do caso concreto. Na hipótese vertente, a cessação do último benefício de auxílio-doença recebido pela demandante ocorreu em 03/11/2016 (anexo nº 20). Por sua vez, o laudo pericial em que se baseia o comando judicial atacado estabelece o início da incapacidade na data de 13 de março de 2017, "conforme documentação médica apresentada" (resposta ao quesito 4.5) (anexo nº 24). Contudo, considerando os parâmetros acima fixados, deve o início do benefício ser fixado na data imediatamente posterior à cessação do benefício anterior (04/11/2016), já que é possível presumir a existência do estado incapacitante desde a DCB. Essencialmente, trata-se da mesma patologia - alienação mental _ , somando-se a isso o fato de que, na hipótese em tela, o perito identificou um quadro de incapacidade absoluta, definitiva e com necessidade de auxílio permanente de terceiros (anexo nº 24), e que entre a cessação e a data apontada na perícia transcorreu curto espaço de tempo (4 meses). Deve, pois, o recurso do INSS ser desprovido. É como voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, nos termos do voto do Juiz Relator. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a súmula 111 do STJ. Verificado o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal Cível para o cumprimento do acórdão, após baixa na distribuição Almiro Lemos Juiz Federal

Mais ainda, no precedente abaixo transcrito, afirma-se adotar o entendimento da Turma Nacional de Uniformização, para fixar o termo inicial do adicional na data de concessão do benefício-base, não na data de ajuizamento da ação, da citação ou do laudo pericial, como pretendia o INSS, *verbis*:

Tipo
Acórdãos
Número
0502189-98.2015.4.05.8306 05021899820154058306
Classe
Recursos
Relator(a)
Joaquim Lustosa Filho
Origem
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Órgão julgador
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data
02/05/2016
5002674-54.2019.4.04.7208
900000127305.V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Data da publicação

02/05/2016

Fonte da publicação

Creta - Data::02/05/2016 - Página N/I

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. **APOSENTADORIA POR INVALIDEZ**. ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR DO BENEFÍCIO. ART. 45, CAPUT, LEI Nº. 8.213/91. DATA DE INÍCIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTE DA TNU. AUXÍLIO PERMANENTE DE TERCEIROS. LAUDO PERICIAL. RECURSO DO INSS IMPROVIDO.

Decisão

0502189-98.2015.4.05.8306 EMENTA PREVIDENCIÁRIO. **APOSENTADORIA POR INVALIDEZ**. ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR DO BENEFÍCIO. ART. 45, CAPUT, LEI Nº. 8.213/91. DATA DE INÍCIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTE DA TNU. AUXÍLIO PERMANENTE DE TERCEIROS. LAUDO PERICIAL. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de **aposentadoria por invalidez**, acrescido do **adicional de 25%**, tudo devido desde a DER (20/11/2014). Alega o INSS que o **adicional de 25%** sobre a aposentadoria só poderia ser implantado a partir de 20/10/2015, pois, apenas nesse dia, o autor teria passado a necessitar da ajuda permanente de terceiros. Pede a sua fixação, sucessivamente, na data do laudo pericial, no dia do ajuizamento da ação ou na data da citação. O artigo 45, caput, da Lei nº 8.213/91, dispõe que: "O valor da **aposentadoria por invalidez** do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento)". Não assiste razão ao INSS. A TNU firmou a "tese de que o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) à **aposentadoria por invalidez** é devido, independentemente do requerimento administrativo, desde a concessão do benefício, se verificada, na época, a necessidade de auxílio permanente de terceiros". Senão, vejamos. PREVIDENCIÁRIO. **APOSENTADORIA POR INVALIDEZ**. ASSISTÊNCIA NÃO EVENTUAL DE TERCEIROS. **ADICIONAL DE 25%**. TERMO A QUO DO INÍCIO DA PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. PERÍCIA MÉDICA DO REQUERIMENTO ORIGINÁRIO QUE DEVERIA MENCIONAR NECESSIDADE NÃO EVENTUAL DE TERCEIROS QUANDO DE SUA REALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DA TNU. IN Nº45/2010. INCIDENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de pedido de uniformização interposto pela parte ré em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul que reformou parcialmente a sentença recorrida e entendeu que o **adicional de 25%** de auxílio não eventual de terceiro seria devido desde a concessão do benefício, independente de requerimento. 2. O recorrente aponta como paradigma decisão desta TNU e do STJ, que versam sobre a necessidade de requerimento do **adicional de 25%** e, portanto, a concessão da majoração não poderia alcançar a DIB do benefício. 3. In casu, O Juízo Federal de Primeira Instância julgou parcialmente procedente o pedido para concessão do adicional. Contudo, o início da concessão do adicional não alcançaria a DIB do benefício de **aposentadoria por invalidez**. Da sentença, a parte autora interpôs recurso inominado, que restou provido e retroagiu a concessão do adicional desde a DIB do benefício de **aposentadoria por invalidez**. A posição desta Turma é no sentido de que é dispensável a apresentação de prévio requerimento administrativo para a concessão do acréscimo de 25% sobre os proventos de **aposentadoria por invalidez** quando fica comprovado que a parte autora necessita da assistência permanente de outra pessoa, nos termos do disposto no art. 45 da Lei nº 8.213/91. Sendo assim, a sentença recorrida merece reforma, a fim de que seja concedido o benefício postulado a contar da DER, em 21/03/2006, nos termos da fundamentação acima exposta. 4. Conheço do recurso em virtude da adequada comprovação da divergência jurisprudencial em torno da tese jurídica debatida pelo acórdão recorrido e pelos julgados paradigmas. A questão controvertida radica em torno de determinar qual o **termo inicial** da concessão do **adicional de 25%** para o aposentado por invalidez que necessite do auxílio não eventual de terceiros. 5. Passo ao mérito. Para a solução concreta da lide, é necessário salientar que a própria administração previdenciária, em sua Instrução Normativa Nº 45/2010, determina que a concessão do adicional independa do prévio requerimento, se constatada pelo médico. Art. 204. § 1º Constatado por ocasião da perícia médica que o segurado faz jus à **aposentadoria por invalidez** deverá, de imediato, verificar se este necessita da assistência permanente de outra pessoa, fixando-se, se for o caso, o início do pagamento na data do início da **aposentadoria por invalidez**. 4.3 Desta feita, causa estranheza que a autarquia busque agora a anulação de determinação da própria IN, elaborada por vários órgãos, dentre os quais INSS e sua Procuradoria. 4.4 Ademais, imperioso apontar que esta Turma Nacional reformou seu posicionamento anterior, passando a entender que o adicional será devido desde a concessão inicial do benefício, independente de requerimento, se constatada sua necessidade no processamento do respectivo requerimento administrativo. Cito, nesse sentido, o novo acórdão que serve como leading case para a tese jurídica em discussão: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FORMULADO PELO INSS. **ADICIONAL DE 25% AO VALOR DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ**. ACRÉSCIMO DEVIDO, INDEPENDENTEMENTE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, SE DE TERCEIROS NA ÉPOCA. ENTENDIMENTO ATUAL DA TNU. INCIDENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 6. O acórdão paradigma da

5002674-54.2019.4.04.7208

900000127305.V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

TNU, publicado no DJU em 15/03/2006, adotou a tese defendida pelo INSS, ora recorrente, no sentido de que o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), se não postulada na época da concessão do benefício, é devido a partir do requerimento administrativo. No entanto, esta Corte Uniformizadora, recentemente, modificou tal posicionamento, passando a adotar o entendimento de que tal acréscimo é devido desde o ato de concessão da **aposentadoria por invalidez**, independentemente de requerimento administrativo, se comprovada desde então a necessidade de assistência permanente de terceiros. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado que modificou a jurisprudência desta TNU acerca do tema: EMENTA-VOTO: PREVIDENCIÁRIO. **APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR DO BENEFÍCIO. ART. 45 DA LEI 8.213/91. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO AUXÍLIO PERMANENTE DE TERCEIROS. PAGAMENTO RETROATIVO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. ACÓRDÃO ANULADO. INCIDENTE PARCIALMENTE PROVIDO. 1.** O recorrente pretende a modificação do acórdão que, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos, rejeitou a concessão do **adicional de 25%** previsto no art. 45 da Lei 8.213/91 desde a data do início do benefício de **aposentadoria por invalidez** de que é titular. Alega o segurado que tem direito ao recebimento das parcelas vencidas a partir da concessão do referido benefício previdenciário (DIB: 5-4-2005), tendo em vista que, nessa ocasião, conforme atestado pela perícia judicial, já dependia do auxílio permanente de terceiros para o exercício de suas atividades cotidianas, motivo pelo qual entende ser desnecessário requerimento administrativo nesse sentido. 2. O recorrente aponta como acórdão paradigma um originado da Turma Recursal do Distrito Federal, o qual consignou a desnecessidade do requerimento administrativo junto ao INSS para a obtenção do acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez, devido a partir da vigência da Lei 8.213/91, respeitada a prescrição quinquenal (autos n. 2007.34.00.700761-3, relator o Sr. Juiz Rui Costa Gonçalves, DJ 1-10-2009). 3. Inicialmente, cumpre destacar que, embora à primeira vista não se perceba presente a similitude fática entre os julgados, posto que o paradigma apresentado analisa a questão sob o enfoque das aposentadorias preexistentes à Lei 8.213/91 e o acórdão recorrido examina a aposentadoria concedida após o advento da mesma lei, encontra-se configurada a divergência exigida pelo art. 14, § 2º, da Lei 10.259/2001, já que o cerne principal da discussão consiste em definir se o direito ao acréscimo de 25% sobre a **aposentadoria por invalidez** prescinde ou não do requerimento administrativo. Dependendo da tese jurídica adotada, o segurado terá então o direito de receber os valores atrasados desde a concessão da **aposentadoria por invalidez**. 4. Conquanto este Colegiado já tenha anteriormente se pronunciado acerca do tema aqui tratado, decidindo no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a obtenção do adicional previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, conforme se observa no acórdão prolatado no pedido de n. 200470950080428, de relatoria da Srª Juíza Sônia Diniz Viana (DJU 15-3-2006), tem-se que o referido acréscimo, em geral desconhecido pela maioria dos segurados, incidente sobre o valor da **aposentadoria por invalidez** decorre de lei, sendo dever da autarquia previdenciária acrescentá-lo de ofício, já no ato da concessão do referido benefício, quando detectada pela sua própria perícia a necessidade de auxílio permanente. É proposta, então, uma modificação de entendimento desta Turma Nacional. (...) 7. Tese firmada no sentido de, verificada a necessidade de auxílio de terceiros quando do deferimento da **aposentadoria por invalidez**, é devido o acréscimo de 25%, independentemente do requerimento administrativo. 8. Pedido de uniformização conhecido e parcialmente provido". (PEDILEF nº 200871690024086. Relator: Juiz Federal Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves. D.O.U: 05/10/2012). (destaques não originais). 7. Como se vê, o acórdão recorrido (da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região) encontra-se consonante ao atual entendimento da Turma Nacional de Uniformização, razão pela qual deve ser mantido. 8. Acrescento ainda que a Instrução Normativa nº 45/2010 do INSS, artigo 204, § 1º, prevê que por ocasião da perícia deve-se verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, sem condicionar o gozo desse adicional ao requerimento do segurado. 9. Incidente conhecido e improvido, reafirmando-se a tese de que o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) à **aposentadoria por invalidez** é devido, independentemente do requerimento administrativo, desde a concessão do benefício, se verificada, na época, a necessidade de auxílio permanente de terceiros. 10. Julgamento nos termos do artigo 7º, inciso VII, alínea "a", do RITNU, servindo como representativo de controvérsia. (TNU - PEDILEF: 50064452020124047100, Relator: JUÍZA FEDERAL KYU SOON LEE, Data de Julgamento: 10/09/2014, Data de Publicação: 26/09/2014) 5. Assim, conheço e nego provimento ao Pedido de Uniformização. (PEDILEF 50090847420134047100, JUIZ FEDERAL BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ, TNU, DOU 10/07/2015 PÁGINAS 193/290.) O perito judicial, no anexo 20, concluiu que o autor não consegue ter vida independente em razão da incapacidade, a qual se iniciou em 09/10/2014 (anexo 13). Assim, é devido o acréscimo de 25% no referido benefício desde a DER (20/11/2014). Recurso improvido. Sentença mantida. O INSS deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios, arbitrados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, respeitada a Súmula 111 do STJ. É como voto. ACÓRDÃO Vistos, etc. Decide a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, nos termos do voto supra. Recife, data da movimentação. JOAQUIM LUSTOSA FILHO Juiz Federal Relator

Referência legislativa

LEI-8213-1991 ART-00045 PAR-00000 INC-00000 ***** INT-45-2010 ART-00000 PAR-00000 INC-00000 *****
 LEI-10259-2001 ART-00014 PAR-0002º INC-00000 ***** SUM-111 ART-00000 PAR-00000 INC-00000

Inteiro teor

0502189-98.2015.4.05.8306 EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACRÉSCIMO

5002674-54.2019.4.04.7208

900000127305.V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

DE 25% NO VALOR DO BENEFÍCIO. ART. 45, CAPUT, LEI Nº. 8.213/91. DATA DE INÍCIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTE DA TNU. AUXÍLIO PERMANENTE DE TERCEIROS. LAUDO PERICIAL. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, acrescido do adicional de 25%, tudo devido desde a DER (20/11/2014). Alega o INSS que o adicional de 25% sobre a aposentadoria só poderia ser implantado a partir de 20/10/2015, pois, apenas nesse dia, o autor teria passado a necessitar da ajuda permanente de terceiros. Pede a sua fixação, sucessivamente, na data do laudo pericial, no dia do ajuizamento da ação ou na data da citação. O artigo 45, caput, da Lei nº 8.213/91, dispõe que: "O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento)". Não assiste razão ao INSS. A TNU firmou a "tese de que o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) à aposentadoria por invalidez é devido, independentemente do requerimento administrativo, desde a concessão do benefício, se verificada, na época, a necessidade de auxílio permanente de terceiros". Senão, vejamos. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASSISTÊNCIA NÃO EVENTUAL DE TERCEIROS. ADICIONAL DE 25%. TERMO A QUO DO INÍCIO DA PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. PERÍCIA MÉDICA DO REQUERIMENTO ORIGINÁRIO QUE DEVERIA MENCIONAR NECESSIDADE NÃO EVENTUAL DE TERCEIROS QUANDO DE SUA REALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DA TNU. IN Nº45/2010. INCIDENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de pedido de uniformização interposto pela parte ré em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul que reformou parcialmente a sentença recorrida e entendeu que o adicional de 25% de auxílio não eventual de terceiro seria devido desde a concessão do benefício, independente de requerimento. 2. O recorrente aponta como paradigma decisão desta TNU e do STJ, que versam sobre a necessidade de requerimento do adicional de 25% e, portanto, a concessão da majoração não poderia alcançar a DIB do benefício. 3. In casu, O Juízo Federal de Primeira Instância julgou parcialmente procedente o pedido para concessão do adicional. Contudo, o início da concessão do adicional não alcançaria a DIB do benefício de aposentadoria por invalidez. Da sentença, a parte autora interpôs recurso inominado, que restou provido e retroagiu a concessão do adicional desde a DIB do benefício de aposentadoria por invalidez. A posição desta Turma é no sentido de que é dispensável a apresentação de prévio requerimento administrativo para a concessão do acréscimo de 25% sobre os proventos de aposentadoria por invalidez quando fica comprovado que a parte autora necessita da assistência permanente de outra pessoa, nos termos do disposto no art. 45 da Lei nº 8.213/91. Sendo assim, a sentença recorrida merece reforma, a fim de que seja concedido o benefício postulado a contar da DER, em 21/03/2006, nos termos da fundamentação acima exposta. 4. Conheço do recurso em virtude da adequada comprovação da divergência jurisprudencial em torno da tese jurídica debatida pelo acórdão recorrido e pelos julgados paradigmas. A questão controvertida radica em torno de determinar qual o termo inicial da concessão do adicional de 25% para o aposentado por invalidez que necessite do auxílio não eventual de terceiros. 5. Passo ao mérito. Para a solução concreta da lide, é necessário salientar que a própria administração previdenciária, em sua Instrução Normativa Nº 45/2010, determina que a concessão do adicional independerá do prévio requerimento, se constatada pelo médico. Art. 204. § 1º Constatado por ocasião da perícia médica que o segurado faz jus à aposentadoria por invalidez deverá, de imediato, verificar se este necessita da assistência permanente de outra pessoa, fixando-se, se for o caso, o início do pagamento na data do início da aposentadoria por invalidez. 4.3 Desta feita, causa estranheza que a autarquia busque agora a anulação de determinação da própria IN, elaborada por vários órgãos, dentre os quais INSS e sua Procuradoria. 4.4 Ademais, imperioso apontar que esta Turma Nacional reformou seu posicionamento anterior, passando a entender que o adicional será devido desde a concessão inicial do benefício, independente de requerimento, se constatada sua necessidade no processamento do respectivo requerimento administrativo. Cito, nesse sentido, o novo acórdão que serve como leading case para a tese jurídica em discussão: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FORMULADO PELO INSS. ADICIONAL DE 25% AO VALOR DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACRÉSCIMO DEVIDO, INDEPENDENTEMENTE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, SE DE TERCEIROS NA ÉPOCA. ENTENDIMENTO ATUAL DA TNU. INCIDENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 6. O acórdão paradigma da TNU, publicado no DJU em 15/03/2006, adotou a tese defendida pelo INSS, ora recorrente, no sentido de que o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), se não postulado na época da concessão do benefício, é devido a partir do requerimento administrativo. No entanto, esta Corte Uniformizadora, recentemente, modificou tal posicionamento, passando a adotar o entendimento de que tal acréscimo é devido desde o ato de concessão da aposentadoria por invalidez, independentemente de requerimento administrativo, se comprovada desde então a necessidade de assistência permanente de terceiros. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado que modificou a jurisprudência desta TNU acerca do tema: EMENTA-VOTO: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR DO BENEFÍCIO. ART. 45 DA LEI 8.213/91. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO AUXÍLIO PERMANENTE DE TERCEIROS. PAGAMENTO RETROATIVO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. ACÓRDÃO ANULADO. INCIDENTE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recorrente pretende a modificação do acórdão que, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos, rejeitou a concessão do adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei 8.213/91 desde a data do início do benefício de aposentadoria por invalidez de que é titular. Alega o segurado que tem direito ao recebimento das parcelas vencidas a partir da concessão do referido benefício previdenciário (DIB: 5-4-2005), tendo



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

em vista que, nessa ocasião, conforme atestado pela perícia judicial, já dependia do auxílio permanente de terceiros para o exercício de suas atividades cotidianas, motivo pelo qual entende ser desnecessário requerimento administrativo nesse sentido. 2. O recorrente aponta como acórdão paradigma um originado da Turma Recursal do Distrito Federal, o qual consignou a desnecessidade do requerimento administrativo junto ao INSS para a obtenção do acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez, devido a partir da vigência da Lei 8.213/91, respeitada a prescrição quinquenal (autos n. 2007.34.00.700761-3, relator o Sr. Juiz Rui Costa Gonçalves, DJ 1-10-2009). 3. Inicialmente, cumpre destacar que, embora à primeira vista não se perceba presente a similitude fática entre os julgados, posto que o paradigma apresentado analisa a questão sob o enfoque das aposentadorias preexistentes à Lei 8.213/91 e o acórdão recorrido examina a aposentadoria concedida após o advento da mesma lei, encontra-se configurada a divergência exigida pelo art. 14, § 2º, da Lei 10.259/2001, já que o cerne principal da discussão consiste em definir se o direito ao acréscimo de 25% sobre a aposentadoria por invalidez prescinde ou não do requerimento administrativo. Dependendo da tese jurídica adotada, o segurado terá então o direito de receber os valores atrasados desde a concessão da aposentadoria por invalidez. 4. Conquanto este Colegiado já tenha anteriormente se pronunciado acerca do tema aqui tratado, decidindo no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a obtenção do adicional previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, conforme se observa no acórdão prolatado no pedido de n. 200470950080428, de relatoria da Srª Juíza Sônia Diniz Viana (DJU 15-3-2006), tem-se que o referido acréscimo, em geral desconhecido pela maioria dos segurados, incidente sobre o valor da aposentadoria por invalidez decorre de lei, sendo dever da autarquia previdenciária acrescentá-lo de ofício, já no ato da concessão do referido benefício, quando detectada pela sua própria perícia a necessidade de auxílio permanente. É proposta, então, uma modificação de entendimento desta Turma Nacional. (...) 7. Tese firmada no sentido de, verificada a necessidade de auxílio de terceiros quando do deferimento da aposentadoria por invalidez, é devido o acréscimo de 25%, independentemente do requerimento administrativo. 8. Pedido de uniformização conhecido e parcialmente provido". (PEDILEF nº 200871690024086. Relator: Juiz Federal Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves. D.O.U: 05/10/2012). (destaques não originais). 7. Como se vê, o acórdão recorrido (da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região) encontra-se consonante ao atual entendimento da Turma Nacional de Uniformização, razão pela qual deve ser mantido. 8. Acrescento ainda que a Instrução Normativa nº 45/2010 do INSS, artigo 204, § 1º, prevê que por ocasião da perícia deve-se verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, sem condicionar o gozo desse adicional ao requerimento do segurado. 9. Incidente conhecido e improvido, reafirmando-se a tese de que o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) à aposentadoria por invalidez é devido, independentemente do requerimento administrativo, desde a concessão do benefício, se verificada, na época, a necessidade de auxílio permanente de terceiros. 10. Julgamento nos termos do artigo 7º, inciso VII, alínea "a", do RITNU, servindo como representativo de controvérsia. (TNU - PEDILEF: 50064452020124047100, Relator: JUÍZA FEDERAL KYU SOON LEE, Data de Julgamento: 10/09/2014, Data de Publicação: 26/09/2014) 5. Assim, conheço e nego provimento ao Pedido de Uniformização. (PEDILEF 50090847420134047100, JUIZ FEDERAL BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ, TNU, DOU 10/07/2015 PÁGINAS 193/290.) O perito judicial, no anexo 20, concluiu que o autor não consegue ter vida independente em razão da incapacidade, a qual se iniciou em 09/10/2014 (anexo 13). Assim, é devido o acréscimo de 25% no referido benefício desde a DER (20/11/2014). Recurso improvido. Sentença mantida. O INSS deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios, arbitrados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, respeitada a Súmula 111 do STJ. É como voto. ACÓRDÃO Vistos, etc. Decide a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, nos termos do voto supra. Recife, data da movimentação. JOAQUIM LUSTOSA FILHO Juiz Federal Relator

Logo, em razão da evidente discrepância jurisprudencial, existente no seio do microssistema, com potencial multiplicativo e bastante relevante, nos termos do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, vem propor a sua conversão, para que seja julgado no rito de representativos de controvérsia.

Assim, **em questão de ordem, voto por propor a afetação do presente tema, para julgamento no rito de representativos de controvérsia**, com a consequente conversão prevista no Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, para esclarecer "*qual deve ser o termo inicial do adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez, concedido judicialmente*".



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000127305v22** e do código CRC **81415d21**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA

Data e Hora: 24/8/2020, às 15:26:11

5002674-54.2019.4.04.7208

900000127305.V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5002674-54.2019.4.04.7208/SC

RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA

REQUERENTE: RONALDO TERTULIANO DA SILVA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACRESCIMO DE 25%. TERMO INICIAL. DATA DA PERÍCIA MÉDICA. ALEGAÇÃO PELA PARTE AUTORA DE QUE A DECISÃO PROFERIDA PELA 1ª TURMA RECURSAL DE SANTA CATARINA ESTÁ EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA 1ª TURMA RECURSAL DO RIO GRANDE DO NORTE E DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DO TEMA E CONVERSÃO PARA O RITO DE REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, propor a afetação do presente tema, para julgamento no rito de representativos de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida "qual deve ser o termo inicial do adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez, concedido judicialmente". Vencidos os Juízes Federais POLYANA FALCAO BRITO, TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL e JAIRO GILBERTO SCHAFFER, que não admitiam o pedido de uniformização.

Brasília, 21 de agosto de 2020.

Documento eletrônico assinado por **LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000127306v5** e do código CRC **1da7ef0e**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA

Data e Hora: 24/8/2020, às 15:26:11

5002674-54.2019.4.04.7208

900000127306.V5